

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُلْطَانَةُ عُصَمَانُ
الْمَجْلِسُ الْأَعْلَى لِلْقَضَا
الْمَحْكَمَةُ الْإِبْتِدَائِيَّةُ
بصـ
العمالية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أصدرت المحكمة الابتدائية بصور

المشكلة على النحو التالي:

برئاسة فضيلة / يوسف بن محمد بن جمعه الساعدي قاضياً
وبعضـ / خالد بن علي بن حمد العريمي أميناً للسر

في الجلسة العلنية المنعقدة في يوم الاثنين بتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٦هـ الموافق ٢٦/٠٨/٢٠٢٤م
في الدعوى رقم: ١٣٦ / ١٤٠٩ / ٢٠٢٤م (حكم تمهيدي)

المدعى : سالم بن حمد بن مبارك العريمي / رقم مدني ٦١٠٥٦٢٩

عنـوانه : شركة الجرادي وقيس الراشدي (شركة مدنية للمحاماة)

المدعى عليها: شركة بي اس اي مارين قلعات ش.م.ع.م

عنـوانها : مكتب عبدالرضا بن حيدر للمحاماة والاستشارات القانونية

– الوقائع –

بعد الاطلاع على ملف الدعوى وماحوى من أوراق وسماع المرافعة: -
فإن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة قاصرة عن بيان وجه الحق فيها،
ولا تكفي لتكوين عقيدة المحكمة؛ ولئن كان ندب خبير في الدعوى هو
مجرد وسيلة إثبات، يقصد بها التحقق من واقعة محددة يحتاج
الكشف عنها إلى معلومات فنية خاصة، ولا شأن له بالفصل في نزاع
قانوني أو الموازنة بين الآراء الفقهية لاختيار أحدهما، فهذا من صميم
واجب القاضي لا يجوز التخلي عنه لغيره.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُلْطَنَةُ
عُضَمَاءِ
الْمَجْلِسِ الْأَعْلَى لِلْقَضَاءِ
الْمَحْكَمَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ
بصـ
العمالية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وإذ إنه توجد حاجة لنـدب خبير في الدّعى بحسبان أنّ الطلبات في الدّعى تتضمن مسائل تحتاج إلى خبرة فنيّة، وأنّ أوراق الدّعى ومستنداتها غير كافية لتكوين عقيدة لدى المحكمة، للفصل في الدّعى بحكم حاسم للنزاع، الأمر الذي ترى المحكمة معه الاستعانة برأي الخبراء فيها، وذلك بأداء المأمورية الواردة بمنطوق هذا الحكم، عملاً بنصوص المواد (٨٢، و ٨٣، و ٨٥) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية.

﴿ فل هذه الأسباب ﴾

"حكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع :

أولاً : ندب خبير إدارة موارد بشرية، تكون مهمته بيان طبيعة العلاقة التعاقدية بين طرفي الدّعى ، وما تفرضه من إلتزامات لكل منهما، وبيان مدى إلتزام الطرفين بالعلاقة التعاقدية وبيان ساعات العمل المنصوص عليها في العقد وساعات العمل الإضافية التي يقوم بها المدعي خارج نطاق العقد وبيان المعوقات التي تواجه المدعي لتنفيذ عمله وفقاً للعقد وبيان مدى مواءمة بيئة العمل مع اللوائح والقرارات المعمول بها في سلطنة عمان.

ثانياً : ندب خبير صحة وسلامة وبيئة مهنية، تكون مهمته بيان طبيعة العلاقة التعاقدية بين طرفي الدّعى ، وما تفرضه من إلتزامات لكل منهما وبيان نظام العمل في موقع الشركة مع بيان الأسس والإجراءات وتعليمات السلامة والصحة المهنية التي تتخذها الشركة في موقع عمل المدعي وبيان مدى تطبيق الشركة لسياسة السلامة والعمل الآمن وبيان مدى تأثير ذلك على المدعي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُلْطَنَةُ عُومَانِ
الْمَجْلِسُ الْأَعْلَى لِلْقَضَا
الْمَحْكَمَةُ الْإِسْتِثْنَائِيَّةُ
بصـ
الذاتية،
العمالية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

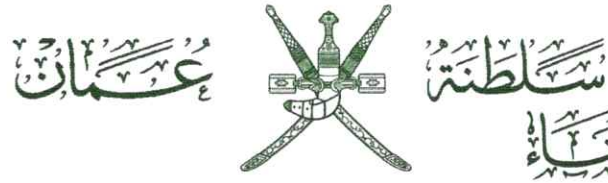
في حالة عدم اتخاذ الشركة لإجراءات السلامة المهنية وتوفير البيئة الصحية وبيان مدى مواءمة بيئة العمل مع اللوائح والقرارات المعمول بها في سلطنة عمان مع الأخذ في الاعتبار بيان مدى تحقق الراحة والسلامة في موقع العمل الفعلي للمدعي بعد النظر في بنود العقد المبرم بين الطرفين.

وللخبر في سبيل أداء مهمته الإستعانة بخبير آخر بعد الإطلاع على ملف الدعوى ومستنداتها وتحقيق دفاع أطراف الخصومة وما يقدمونه له من أوراق ومستندات، وسماع من يرى سماع شهادته بغير حلف اليمين، والانتقال إلى أي جهة حكومية أو غير حكومية يرى لزوم الانتقال إليها وتحديد مركز الطرفين، وللخبر إيراد ما لم يذكر بالمهمة مما هو جوهري في الموضوع، وكلفت المحكمة المدعي بإيداع مبلغ وقدره ثلاثون ريال عماني (٣٠ ر.ع) لكل خبير منهما على حده بأمانة سر المحكمة على ذمة أتعاب ومصروفات الخبير، وحددت جلسة (٨/ أكتوبر/ ٢٠٢٤م) لنظر الدعوى في حال السداد، وعلى الخبير تقديم تقريره قبل اسبوع من الجلسة، وصرحت المحكمة لأطراف الدعوى بالاطلاع عليه والتعقيب عند إيداع التقرير، وعلى أمانة السر مخاطبة الخبير لمباشرة مأموريته بعد سداد الأمانة، وإعلام أطراف الخصومة باسمه للتعاون معه في تحقيق مأموريته ومتابعته إلى حين إيداع تقريره.

القاضي / يوسف بن محمد بن جمعه الساعدي

أمين السر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المجلس الأعلى للقضاء
المحكمة الابتدائية

بصـور

العمالية

الدائرية

بقرعة

بأمر من حضرة حاكم البلاد
الشيخ محمد بن طلال

أصدرت المحكمة الابتدائية بصور

المشكلة على النحو التالي:

برئاسة فضيلة / يوسف بن محمد بن جمعه الساعدي قاضياً
ومحضر / خالد بن علي بن حمد العريمي أميناً للسر

في الجلسة العلنية المنعقدة في يوم الاثنين بتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٦هـ الموافق ٢٦/٠٨/٢٠٢٤م
في الدعوى رقم: ١١٦ / ١٤٠٩ / ٢٠٢٤م (حكم تهديدي)

المدعى: محمد بن صالح بن محمد الغيلاني / رقم مدني ١١٢٧٠٩٧٨

عنـوانه: شركة الجرادي وقيس الراشدي (شركة مدنية للمحاماة)

المدعى عليها: شركة بي اس اي مارين قلعات ش.م.ع.م

عنـوانها: مكتب عبدالرضا بن حيدر للمحاماة والاستشارات القانونية

ـ الوقائع ـ

بعد الاطلاع على ملف الدعوى ومأحوى من أوراق وسماع المرافعة: -
فإن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة قاصرة عن بيان وجه الحق فيها،
ولا تكفي لتكوين عقيدة المحكمة؛ ولئن كان ندب خبير في الدعوى هو
مجرد وسيلة إثبات، يقصد بها التحقق من واقعة محددة يحتاج
الكشف عنها إلى معلومات فنية خاصة، ولا شأن له بالفصل في نزاع
قانوني أو الموازنة بين الآراء الفقهية لاختيار أحدهما، فهذا من صميم
واجب القاضي لا يجوز التخلي عنه لغيره.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُلْطَنَةُ عُكْمَانِ
الْمَجْلِسُ الْأَعْلَى لِلْقَضَا
الْمَحْكَمَةُ الْإِسْتِثْنَاءِ
بصـ
العمالية

وإذ إنه توجد حاجة لنـدب خـبير في الدّعى بحسبان أنّ الطلبات في الدّعى تتضمن مسائل تحتاج إلى خبرة فنية، وأنّ أوراق الدّعى ومستنداتها غير كافية لتكوين عقيدة لدى المحكمة، للفصل في الدّعى بحكم حاسم للنزاع، الأمر الذي ترى المحكمة معه الاستعانة برأي الخبراء فيها، وذلك بأداء المأمورية الواردة بمنطوق هذا الحكم، عملاً بنصوص المواد (٨٢، و ٨٣، و ٨٥) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية.

﴿ فلهذه الأسباب ﴾

"حكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع :

أولاً : ندب خبير إدارة موارد بشرية، تكون مهمته بيان طبيعة العلاقة التعاقدية بين طرفي الدّعى ، وما تفرضه من إلتزامات لكل منهما، وبيان مدى إلتزام الطرفين بالعلاقة التعاقدية وبيان ساعات العمل المنصوص عليها في العقد وساعات العمل الإضافية التي يقوم بها المدعي خارج نطاق العقد وبيان المعوقات التي تواجه المدعي لتنفيذ عمله وفقاً للعقد وبيان مدى مواءمة بيئة العمل مع اللوائح والقرارات المعمول بها في سلطنة عمان.

ثانياً : ندب خبير صحة وسلامة وبيئة مهنية، تكون مهمته بيان طبيعة العلاقة التعاقدية بين طرفي الدّعى ، وما تفرضه من إلتزامات لكل منهما وبيان نظام العمل في موقع الشركة مع بيان الأسس والإجراءات وتعليمات السلامة والصحة المهنية التي تتخذها الشركة في موقع عمل المدعي وبيان مدى تطبيق الشركة لسياسة السلامة والعمل الآمن وبيان مدى تأثير ذلك على المدعي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُلْطَنَةُ عُومَانِ
الْمَجْلِسُ الْأَعْلَى لِلْقَضَاءِ
الْمَحْكَمَةُ الْأَبْتَدَاءِيَّةُ
بصـ
الناشئة
العمالية

في حالة عدم اتخاذ الشركة لإجراءات السلامة المهنية وتوفير البيئة الصحية وبيان مدى مواءمة بيئة العمل مع اللوائح والقرارات المعمول بها في سلطنة عمان مع الأخذ في الاعتبار بيان مدى تحقق الراحة والسلامة في موقع العمل الفعلي للمدعي بعد النظر في بنود العقد المبرم بين الطرفين.

وللخبير في سبيل أداء مهمته الإستعانة بخبير آخر بعد الإطلاع على ملف الدعوى ومستنداتها وتحقيق دفاع أطراف الخصومة وما يقدمونه له من أوراق ومستندات، وسماع من يرى سماع شهادته بغير حلف اليمين، والانتقال إلى أي جهة حكومية أو غير حكومية يرى لزوم الانتقال إليها وتحديد مركز الطرفين، وللخبير إيراد ما لم يذكر بالمهمة مما هو جوهري في الموضوع، وكلفت المحكمة المدعي بإيداع مبلغ وقدره ثلاثون ريال عماني (٣٠.٠٠٠ ع) لكل خبير منهما على حده بأمانة سر المحكمة على ذمة أتعاب ومصروفات الخبير، وحددت جلسة (٨/ أكتوبر/ ٢٠٢٤م) لنظر الدعوى في حال السداد، وعلى الخبير تقديم تقريره قبل اسبوع من الجلسة، وصرحت المحكمة لأطراف الدعوى بالاطلاع عليه والتعقيب عند إيداع التقرير، وعلى أمانة السر مخاطبة الخبير لمباشرة مأموريته بعد سداد الأمانة، وإعلام أطراف الخصومة باسمه للتعاون معه في تحقيق مأموريته ومتابعته إلى حين إيداع تقريره.

القاضي / يوسف بن محمد بن جمعه الساعدي

أمين السر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المجلس الأعلى للقضاء
المحكمة الابتدائية
بصور
العمالية

بسم الله الرحمن الرحيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أصدرت المحكمة الابتدائية بصور

المشكلة على النحو التالي:

برئاسة فضيلة / يوسف بن محمد بن جمعه الساعدي قاضياً
وبعضـور / خالد بن علي بن حمد العريمي أميناً للسر

في الجلسة العلنية المنعقدة في يوم الاثنين بتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٦هـ الموافق ٢٦/٠٨/٢٠٢٤م
في الدعوى رقم: ١٣٥ / ١٤٠٩ / ٢٠٢٤م (حكم تمهيدي)

المدعى : مشعل بن وني بن سعيد الراشدي / رقم مدني ٦٩٧٤١٤٧

عنـوانه : شركة الجرادي وقيس الراشدي (شركة مدنية للمحاماة)

المدعى عليها: شركة بي اس اي مارين قلعات ش.م.ع.م

عنـوانها : مكتب عبدالرضا بن حيدر للمحاماة والاستشارات القانونية

– الوقائع –

بعد الاطلاع على ملف الدعوى وماحوى من أوراق وسماع المرافعة: -
فإن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة قاصرة عن بيان وجه الحق فيها،
ولا تكفي لتكوين عقيدة المحكمة؛ ولئن كان ندب خبير في الدعوى هو
مجرد وسيلة إثبات، يقصد بها التحقق من واقعة محددة يحتاج
الكشف عنها إلى معلومات فنية خاصة، ولا شأن له بالفصل في نزاع
قانوني أو الموازنة بين الآراء الفقهية لاختيار أحدهما، فهذا من صميم
واجب القاضي لا يجوز التخلي عنه لغيره.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سَلْطَنَةُ عُضْمَانِ
الْمَجْلِسُ الْأَعْلَى لِلْقَضَاءِ
الْمَحْكَمَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ
بصـ
الذاتية
العمالية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وإذ إنه توجد حاجة لنـدب خبير في الدّعى بحسبان أنّ الطلبات في الدّعى تتضمن مسائل تحتاج إلى خبرة فنيّة، وأنّ أوراق الدّعى ومستنداتها غير كافية لتكوين عقيدة لدى المحكمة، للفصل في الدّعى بحكم حاسم للنزاع، الأمر الذي ترى المحكمة معه الاستعانة برأي الخبراء فيها، وذلك بأداء المأمورية الواردة بمنطوق هذا الحكم، عملاً بنصوص المواد (٨٢، و ٨٣، و ٨٥) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية.

﴿ فلـهذه الأسباب ﴾

"حكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع :

أولاً : ندب خبير إدارة موارد بشرية، تكون مهمته بيان طبيعة العلاقة التعاقدية بين طرفي الدّعى ، وما تفرضه من إلتزامات لكل منهما، وبيان مدى إلتزام الطرفين بالعلاقة التعاقدية وبيان ساعات العمل المنصوص عليها في العقد وساعات العمل الإضافية التي يقوم بها المدعي خارج نطاق العقد وبيان المعوقات التي تواجه المدعي لتنفيذ عمله وفقاً للعقد وبيان مدى مواءمة بيئة العمل مع اللوائح والقرارات المعمول بها في سلطنة عمان.

ثانياً : ندب خبير صحة وسلامة وبيئة مهنية، تكون مهمته بيان طبيعة العلاقة التعاقدية بين طرفي الدّعى ، وما تفرضه من إلتزامات لكل منهما وبيان نظام العمل في موقع الشركة مع بيان الأسس والإجراءات وتعليمات السلامة والصحة المهنية التي تتخذها الشركة في موقع عمل المدعي وبيان مدى تطبيق الشركة لسياسة السلامة والعمل الآمن وبيان مدى تأثير ذلك على المدعي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُلْطَنَةُ عُومَانِ
الْمَجْلِسُ الْأَعْلَى لِلْقَضَا
الْمَحْكَمَةُ الْأَسْتِثْنَائِيَّةُ
بصـ
العمالية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

في حالة عدم اتخاذ الشركة لإجراءات السلامة المهنية وتوفير البيئة الصحية وبيان مدى مواءمة بيئة العمل مع اللوائح والقرارات المعمول بها في سلطنة عمان مع الأخذ في الاعتبار بيان مدى تحقق الراحة والسلامة في موقع العمل الفعلي للمدعي بعد النظر في بنود العقد المبرم بين الطرفين.

وللخبير في سبيل أداء مهمته الإستعانة بخبير آخر بعد الإطلاع على ملف الدعوى ومستنداتها وتحقيق دفاع أطراف الخصومة وما يقدمونه له من أوراق ومستندات، وسماع من يرى سماع شهادته بغير حلف اليمين، والانتقال إلى أي جهة حكومية أو غير حكومية يرى لزوم الانتقال إليها وتحديد مركز الطرفين، وللخبير إيراد ما لم يذكر بالمهمة مما هو جوهري في الموضوع، وكلفت المحكمة المدعي بإيداع مبلغ وقدره ثلاثون ريال عماني (٣٠ ر.ع) لكل خبير منهما على حده بأمانة سر المحكمة على ذمة أتعاب ومصرفات الخبير، وحددت جلسة (٨/أكتوبر/٢٠٢٤م) لنظر الدعوى في حال السداد، وعلى الخبير تقديم تقريره قبل اسبوع من الجلسة، وصرحت المحكمة لأطراف الدعوى بالاطلاع عليه والتعقيب عند إيداع التقرير، وعلى أمانة السر مخاطبة الخبير لمباشرة مأموريته بعد سداد الأمانة، وإعلام أطراف الخصومة باسمه للتعاون معه في تحقيق مأموريته ومتابعته إلى حين إيداع تقريره.

القاضي / يوسف بن محمد بن جمعه الساعدي

أمين السر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المجلس الأعلى للقضاء
المحكمة الابتدائية

بصـور

العمالية

الدائرة

٢٠٢٤/٠٨/٢٦

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أصدرت المحكمة الابتدائية بصور

المشكلة على النحو التالي:

برئاسة فضيلة / يوسف بن محمد بن جمعه الساعدي قاضياً
ومحضر / خالد بن علي بن حمد العريمي أميناً للسر

في الجلسة العلنية المنعقدة في يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٨/٢٦ م
في الدعوى رقم: ١٤٠ / ١٤٠٩ / ٢٠٢٤ م (حكم تمهيدي)

المدعى : بدر بن مبارك بن راشد الفارسي / رقم مدني ٢٣٨٨٨٢٦
عنـوانه : شركة الجرادي وقيس الراشدي (شركة مدنية للمحاماة)
المدعى عليها : شركة بي اس اي مارين قلعات ش.م.ع.م
عنـوانها : مكتب عبدالرضا بن حيدر للمحاماة والاستشارات القانونية

– الوقائع –

بعد الاطلاع على ملف الدعوى ومأحوى من أوراق وسماع المرافعة: -
فإن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة قاصرة عن بيان وجه الحق فيها،
ولا تكفي لتكوين عقيدة المحكمة؛ ولئن كان ندب خير في الدعوى هو
مجرد وسيلة إثبات، يقصد بها التحقق من واقعة محددة يحتاج
الكشف عنها إلى معلومات فنية خاصة، ولا شأن له بالفصل في نزاع
قانوني أو الموازنة بين الآراء الفقهية لاختيار أحدهما، فهذا من صميم
واجب القاضي لا يجوز التخلي عنه لغيره.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المجلس الأعلى للقضاء
المحكمة الابتدائية
بصـ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الدائنة، العمالية

وإذ إنه توجد حاجة لنـدب خبير في الدّعى بحسبان أنّ الطلبات في الدّعى تتضمن مسائل تحتاج إلى خبرة فنية، وأنّ أوراق الدّعى ومستنداتها غير كافية لتكوين عقيدة لدى المحكمة، للفصل في الدّعى بحكم حاسم للنزاع، الأمر الذي ترى المحكمة معه الاستعانة برأي الخبراء فيها، وذلك بأداء المأمورية الواردة بمنطوق هذا الحكم، عملاً بنصوص المواد (٨٢، و ٨٣، و ٨٥) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية.

﴿ فلـهذه الأسباب ﴾

"حكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع :

أولاً : ندب خبير إدارة موارد بشرية، تكون مهمته بيان طبيعة العلاقة التعاقدية بين طرفي الدّعى ، وما تفرضه من إلتزامات لكل منهما، وبيان مدى إلتزام الطرفين بالعلاقة التعاقدية وبيان ساعات العمل المنصوص عليها في العقد وساعات العمل الإضافية التي يقوم بها المدعي خارج نطاق العقد وبيان المعوقات التي تواجه المدعي لتنفيذ عمله وفقاً للعقد وبيان مدى مواءمة بيئة العمل مع اللوائح والقرارات المعمول بها في سلطنة عمان.

ثانياً : ندب خبير صحة وسلامة وبيئة مهنية، تكون مهمته بيان طبيعة العلاقة التعاقدية بين طرفي الدّعى ، وما تفرضه من إلتزامات لكل منهما وبيان نظام العمل في موقع الشركة مع بيان الأسس والإجراءات وتعليمات السلامة والصحة المهنية التي تتخذها الشركة في موقع عمل المدعي وبيان مدى تطبيق الشركة لسياسة السلامة والعمل الآمن وبيان مدى تأثير ذلك على المدعي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



الْمَجْلِسُ الْأَعْلَى لِلْقَضَاءِ
الْمَحْكَمَةُ الْأُولَى

بصـور

الدائـرة العـماليـة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

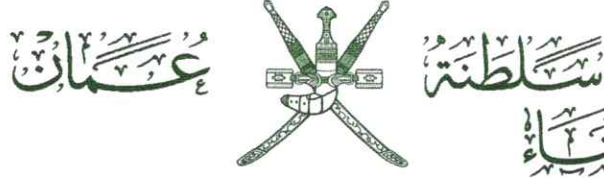
في حالة عدم اتخاذ الشركة لإجراءات السلامة المهنية وتوفير البيئة الصحية وبيان مدى مواءمة بيئة العمل مع اللوائح والقرارات المعمول بها في سلطنة عمان مع الأخذ في الاعتبار بيان مدى تحقق الراحة والسلامة في موقع العمل الفعلي للمدعي بعد النظر في بنود العقد المبرم بين الطرفين.

وللخبير في سبيل أداء مهمته الإستعانة بخبير آخر بعد الإطلاع على ملف الدعوى ومستنداتها وتحقيق دفاع أطراف الخصومة وما يقدمونه له من أوراق ومستندات، وسماع من يرى سماع شهادته بغير حلف اليمين، والانتقال إلى أي جهة حكومية أو غير حكومية يرى لزوم الانتقال إليها وتحديد مركز الطرفين، وللخبير إيراد ما لم يذكر بالمهمة مما هو جوهري في الموضوع، وكلفت المحكمة المدعي بإيداع مبلغ وقدره ثلاثون ريال عماني (٣٠ ر.ع) لكل خبير منهما على حده بأمانة سر المحكمة على ذمة أتعاب ومصروفات الخبير، وحددت جلسة (٨/ أكتوبر/ ٢٠٢٤م) لنظر الدعوى في حال السداد، وعلى الخبير تقديم تقريره قبل اسبوع من الجلسة، وصرحت المحكمة لأطراف الدعوى بالاطلاع عليه والتعقيب عند إيداع التقرير، وعلى أمانة السر مخاطبة الخبير لمباشرة مأموريته بعد سداد الأمانة، وإعلام أطراف الخصومة باسمه للتعاون معه في تحقيق مأموريته ومتابعته إلى حين إيداع تقريره.

القاضي / يوسف بن محمد بن جمعه الساعدي

أمين السر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المجلس الأعلى للقضاء
المحكمة الابتدائية

بصور

العمالية

الدائرة

بسم الله الرحمن الرحيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أصدرت المحكمة الابتدائية بصور

المشكلة على النحو التالي:

برئاسة فضيلة / يوسف بن محمد بن جمعه الساعدي قاضياً
وبعضـور/ خالد بن علي بن حمد العريمي أميناً للسر

في الجلسة العلنية المنعقدة في يوم الاثنين بتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٦هـ الموافق ٢٦/٠٨/٢٠٢٤م
في الدعوى رقم: ١١٥ / ١٤٠٩ / ٢٠٢٤م (حكم تمهيدي)

المدعى : حمود بن عبدالله بن حمد الحتروشي/رقم مدني ١٠٣٢٠٠٥٢

عنـوانه : شركة الجرادي وقيس الراشدي (شركة مدنية للمحامة)

المدعى عليها: شركة بي اس اي مارين قلهاات ش.م.ع.م

عنـوانها : مكتب عبدالرضا بن حيدر للمحامة والاستشارات القانونية

ـ الوقائع ـ

بعد الاطلاع على ملف الدعوى وماحوى من أوراق وسماع المرافعة: -
فإن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة قاصرة عن بيان وجه الحق فيها،
ولا تكفي لتكوين عقيدة المحكمة؛ ولئن كان ندب خبير في الدّعى هو
مجرد وسيلة إثبات، يقصد بها التحقق من واقعة محددة يحتاج
الكشف عنها إلى معلومات فنية خاصة، ولا شأن له بالفصل في نزاع
قانوني أو الموازنة بين الآراء الفقهية لاختيار أحدهما، فهذا من صميم
واجب القاضي لا يجوز التخلي عنه لغيره.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عُتْمَانُ



سُلْطَانَةُ

الْمَجْلِسِ الْأَعْلَى لِلْقَضَاءِ

الْمَحْكَمَةُ الْأُولَى

بصـور

العمالية

الدائنة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وإذ إنه توجد حاجة لنـدب خـبير في الدّعى بحسبان أنّ الطلبات في الدّعى تتضمن مسائل تحتاج إلى خبرة فنيّة، وأنّ أوراق الدّعى ومستنداتها غير كافية لتكوين عقيدة لدى المحكمة، للفصل في الدّعى بحكم حاسم للنزاع، الأمر الذي ترى المحكمة معه الاستعانة برأي الخبراء فيها، وذلك بأداء المأمورية الواردة بمنطوق هذا الحكم، عملاً بنصوص المواد (٨٢، و ٨٣، و ٨٥) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية.

﴿ فلـهذه الأسباب ﴾

"حكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع :

أولاً : ندب خبير إدارة موارد بشرية، تكون مهمته بيان طبيعة العلاقة التعاقدية بين طرفي الدّعى ، وما تفرضه من إلتزامات لكل منهما، وبيان مدى إلتزام الطرفين بالعلاقة التعاقدية وبيان ساعات العمل المنصوص عليها في العقد وساعات العمل الإضافية التي يقوم بها المدعي خارج نطاق العقد وبيان المعوقات التي تواجه المدعي لتنفيذ عمله وفقاً للعقد وبيان مدى مواءمة بيئة العمل مع اللوائح والقرارات المعمول بها في سلطنة عمان.

ثانياً : ندب خبير صحة وسلامة وبيئة مهنية، تكون مهمته بيان طبيعة العلاقة التعاقدية بين طرفي الدّعى ، وما تفرضه من إلتزامات لكل منهما وبيان نظام العمل في موقع الشركة مع بيان الأسس والإجراءات وتعليمات السلامة والصحة المهنية التي تتخذها الشركة في موقع عمل المدعي وبيان مدى تطبيق الشركة لسياسة السلامة والعمل الآمن وبيان مدى تأثير ذلك على المدعي



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عُثْمَانُ



سُلْطَانَةُ

المَجْلِسُ الإِلَهِيُّ لِلْقَضَاءِ

المَحْكَمَةُ الْإِسْتِثْنَاءِيَّةُ

بصـور

العمالية

الناشئة

بقر المحكم

في حالة عدم اتخاذ الشركة لإجراءات السلامة المهنية وتوفير البيئة الصحية وبيان مدى مواءمة بيئة العمل مع اللوائح والقرارات المعمول بها في سلطنة عمان مع الأخذ في الاعتبار بيان مدى تحقق الراحة والسلامة في موقع العمل الفعلي للمدعي بعد النظر في بنود العقد المبرم بين الطرفين.

وللخبير في سبيل أداء مهمته الإستعانة بخبير آخر بعد الإطلاع على ملف الدعوى ومستنداتها وتحقيق دفاع أطراف الخصومة وما يقدمونه له من أوراق ومستندات، وسماع من يرى سماع شهادته بغير حلف اليمين، والانتقال إلى أي جهة حكومية أو غير حكومية يرى لزوم الانتقال إليها وتحديد مركز الطرفين، وللخبير إيراد ما لم يذكر بالمهمة مما هو جوهري في الموضوع، وكلفت المحكمة المدعي بإيداع مبلغ وقدره ثلاثون ريال عماني (٣٠.٠٠٠ ر.ع) لكل خبير منهما على حده بأمانة سر المحكمة على ذمة أتعاب ومصروفات الخبير، وحددت جلسة (٨/ أكتوبر/ ٢٠٢٤م) لنظر الدعوى في حال السداد، وعلى الخبير تقديم تقريره قبل اسبوع من الجلسة، وصرحت المحكمة لأطراف الدعوى بالاطلاع عليه والتعقيب عند إيداع التقرير، وعلى أمانة السر مخاطبة الخبير لمباشرة مأموريته بعد سداد الأمانة، وإعلام أطراف الخصومة باسمه للتعاون معه في تحقيق مأموريته ومتابعته إلى حين إيداع تقريره.

القاضي / يوسف بن محمد بن جمعه الساعدي

أمين السر

ع. الس. ع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عَمَّانَ



سَلْطَنَةِ

الْمَجْلِسِ الْأَعْلَى لِلْقَضَا

الْمَحْكَمَةُ الْأَبْتَدَائِيَّةُ

بصـور

العمالية

الدائنة

٢٠٢٤/٠٨/٢٦

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أصدرت المحكمة الابتدائية بصور

المشكلة على النحو التالي:

برئاسة فضيلة / يوسف بن محمد بن جمعه الساعدي قاضياً
ومحضرين / خالد بن علي بن حمد العريمي أميناً للسر

في الجلسة العلنية المنعقدة في يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/٢٦ الموافق ١٤٤٦/٠٢/٢٢ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٨/٢٦ م
في الدعوى رقم: ١٠٩ / ١٤٠٩ / ٢٠٢٤ م (حكم تمهيدي)

المدعى : ناصر بن العبد بن محمد الراسبي / رقم مدني ١٨٦٣٦٦٥٧

عنـوانه : شركة الجرادي وقيس الراشدي (شركة مدنية للمحاماة)

المدعى عليها: شركة بي اس اي مارين قلعات ش.م.ع.م

عنـوانها : مكتب عبدالرضا بن حيدر للمحاماة والاستشارات القانونية

ـ الوقائع ـ

بعد الاطلاع على ملف الدعوى وماحوى من أوراق وسماع المرافعة: -
فإن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة قاصرة عن بيان وجه الحق فيها،
ولا تكفي لتكوين عقيدة المحكمة؛ ولئن كان ندب خبر في الدعوى هو
مجرد وسيلة إثبات، يقصد بها التحقق من واقعة محددة يحتاج
الكشف عنها إلى معلومات فنية خاصة، ولا شأن له بالفصل في نزاع
قانوني أو الموازنة بين الآراء الفقهية لاختيار أحدهما، فهذا من صميم
واجب القاضي لا يجوز التخلي عنه لغيره.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عُضَمَاءُ



سُلْطَانَةُ

الْمَجْلِسِ الْأَعْلَى لِلْقَضَاءِ

الْمَحْكَمَةُ الْأَشَدُّ أَمْنًا

بصـور

الدَّائِمَةِ، العمالية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وإذ إنه توجد حاجة لنـدب خبير في الدّعى بحسبان أنّ الطلبات في الدّعى تتضمن مسائل تحتاج إلى خبرة فنيّة، وأنّ أوراق الدّعى ومستنداتها غير كافية لتكوين عقيدة لدى المحكمة، للفصل في الدّعى بحكم حاسم للنزاع، الأمر الذي ترى المحكمة معه الاستعانة برأي الخبراء فيها، وذلك بأداء المأمورية الواردة بمنطوق هذا الحكم، عملاً بنصوص المواد (٨٢، و ٨٣، و ٨٥) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية.

﴿ فلـهذه الأسباب ﴾

"حكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع :

أولاً : ندب خبير إدارة موارد بشرية، تكون مهمته بيان طبيعة العلاقة التعاقدية بين طرفي الدّعى ، وما تفرضه من إلتزامات لكل منهما، وبيان مدى إلتزام الطرفين بالعلاقة التعاقدية وبيان ساعات العمل المنصوص عليها في العقد وساعات العمل الإضافية التي يقوم بها المدعي خارج نطاق العقد وبيان المعوقات التي تواجه المدعي لتنفيذ عمله وفقاً للعقد وبيان مدى مواءمة بيئة العمل مع اللوائح والقرارات المعمول بها في سلطنة عمان.

ثانياً : ندب خبير صحة وسلامة وبيئة مهنية، تكون مهمته بيان طبيعة العلاقة التعاقدية بين طرفي الدّعى ، وما تفرضه من إلتزامات لكل منهما وبيان نظام العمل في موقع الشركة مع بيان الأسس والإجراءات وتعليمات السلامة والصحة المهنية التي تتخذها الشركة في موقع عمل المدعي وبيان مدى تطبيق الشركة لسياسة السلامة والعمل الآمن وبيان مدى تأثير ذلك على المدعي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

العمالية الدائرية

في حالة عدم اتخاذ الشركة لإجراءات السلامة المهنية وتوفير البيئة الصحية وبيان مدى مواءمة بيئة العمل مع اللوائح والقرارات المعمول بها في سلطنة عمان مع الأخذ في الاعتبار بيان مدى تحقق الراحة والسلامة في موقع العمل الفعلي للمدعي بعد النظر في بنود العقد المبرم بين الطرفين.

وللخبر في سبيل أداء مهمته الإستعانة بخبير آخر بعد الإطلاع على ملف الدعوى ومستنداتها وتحقيق دفاع أطراف الخصومة وما يقدمونه له من أوراق ومستندات، وسماع من يرى سماع شهادته بغير حلف اليمين، والانتقال إلى أي جهة حكومية أو غير حكومية يرى لزوم الانتقال إليها وتحديد مركز الطرفين، وللخبر إيراد ما لم يذكر بالمهمة مما هو جوهري في الموضوع، وكلفت المحكمة المدعي بإيداع مبلغ وقدره ثلاثون ريال عماني (٣٠.٠٠٠ ر.ع) لكل خبر منهما على حده بأمانة سر المحكمة على ذمة أتعاب ومصرفات الخبير، وحددت جلسة (٨/أكتوبر/٢٠٢٤م) لنظر الدعوى في حال السداد، وعلى الخبير تقديم تقريره قبل اسبوع من الجلسة، وصرحت المحكمة لأطراف الدعوى بالاطلاع عليه والتعقيب عند إيداع التقرير، وعلى أمانة السر مخاطبة الخبير لمباشرة مأموريته بعد سداد الأمانة، وإعلام أطراف الخصومة باسمه للتعاون معه في تحقيق مأموريته ومتابعته إلى حين إيداع تقريره.

القاضي / يوسف بن محمد بن جمعة الساعدي

أمين السر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المجلى للشرع الأعلى للقضاء
المحكمت الابتدائية

بصـور

العمالية

الدائرية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أصدرت المحكمة الابتدائية بصور

المشكلة على النحو التالي:

برئاسة فضيلة / يوسف بن محمد بن جمعه الساعدي قاضياً
ومحضر / خالد بن علي بن حمد العريمي أميناً للسر

في الجلسة العلنية المنعقدة في يوم الاثنين بتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٦هـ الموافق ٢٦/٠٨/٢٠٢٤م
في الدعوى رقم: ١٠٥ / ١٤٠٩ / ٢٠٢٤م (حكم تمهيدي)

المدعى: أحمد بن حمدان بن راشد المالكي / رقم مدني ١١٧١٦٧٣٤

عنـوانه: شركة الجرادي وقيس الراشدي (شركة مدنية للمحاماة)

المدعى عليها: شركة بي اس اي مارين قلعات ش.م.ع.م

عنـوانها: مكتب عبدالرضا بن حيدر للمحاماة والاستشارات القانونية

ـ الوقائع ـ

بعد الاطلاع على ملف الدعوى وماحوى من أوراق وسماع المرافعة: -
فإن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة قاصرة عن بيان وجه الحق فيها،
ولا تكفي لتكوين عقيدة المحكمة؛ ولئن كان ندب خير في الدعوى هو
مجرد وسيلة إثبات، يقصد بها التحقق من واقعة محددة يحتاج
الكشف عنها إلى معلومات فنية خاصة، ولا شأن له بالفصل في نزاع
قانوني أو الموازنة بين الآراء الفقهية لاختيار أحدهما، فهذا من صميم
واجب القاضي لا يجوز التخلي عنه لغيره.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُلْطَنَةُ عُومَانِ
الْمَجْلِسُ الْأَعْلَى لِلْقَضَا
الْمَحْكَمَةُ الْأَبْتَدَاءِيَّةُ
بصـ
العمالية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وإذ إنه توجد حاجة لنـدب خبير في الدّعى بحسبان أنّ الطلبات في الدّعى تتضمن مسائل تحتاج إلى خبرة فنيّة، وأنّ أوراق الدّعى ومستنداتها غير كافية لتكوين عقيدة لدى المحكمة، للفصل في الدّعى بحكم حاسم للنزاع، الأمر الذي ترى المحكمة معه الاستعانة برأي الخبراء فيها، وذلك بأداء المأمورية الواردة بمنطوق هذا الحكم، عملاً بنصوص المواد (٨٢، و ٨٣، و ٨٥) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية.

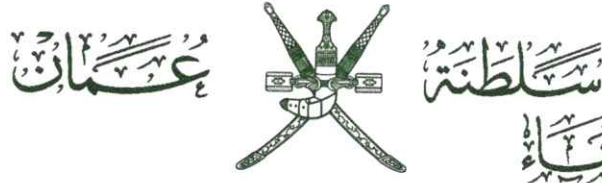
﴿ فلهذه الأسباب ﴾

"حكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع :

أولاً : ندب خبير إدارة موارد بشرية، تكون مهمته بيان طبيعة العلاقة التعاقدية بين طرفي الدّعى، وما تفرضه من إلتزامات لكل منهما، وبيان مدى إلتزام الطرفين بالعلاقة التعاقدية وبيان ساعات العمل المنصوص عليها في العقد وساعات العمل الإضافية التي يقوم بها المدعي خارج نطاق العقد وبيان المعوقات التي تواجه المدعي لتنفيذ عمله وفقاً للعقد وبيان مدى مواءمة بيئة العمل مع اللوائح والقرارات المعمول بها في سلطنة عمان.

ثانياً : ندب خبير صحة وسلامة وبيئة مهنية، تكون مهمته بيان طبيعة العلاقة التعاقدية بين طرفي الدّعى، وما تفرضه من إلتزامات لكل منهما وبيان نظام العمل في موقع الشركة مع بيان الأسس والإجراءات وتعليمات السلامة والصحة المهنية التي تتخذها الشركة في موقع عمل المدعي وبيان مدى تطبيق الشركة لسياسة السلامة والعمل الآمن وبيان مدى تأثير ذلك على المدعي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المجلس الأعلى للقضاء
المحكمة الابتدائية
بصور

بسم الله الرحمن الرحيم

العمالية

الدائرة

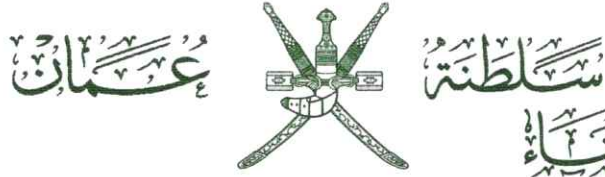
في حالة عدم اتخاذ الشركة لإجراءات السلامة المهنية وتوفير البيئة الصحية وبيان مدى مواءمة بيئة العمل مع اللوائح والقرارات المعمول بها في سلطنة عمان مع الأخذ في الاعتبار بيان مدى تحقق الراحة والسلامة في موقع العمل الفعلي للمدعي بعد النظر في بنود العقد المبرم بين الطرفين.

وللخبير في سبيل أداء مهمته الإستعانة بخبير آخر بعد الإطلاع على ملف الدعوى ومستنداتها وتحقيق دفاع أطراف الخصومة وما يقدمونه له من أوراق ومستندات، وسماع من يرى سماع شهادته بغير حلف اليمين، والانتقال إلى أي جهة حكومية أو غير حكومية يرى لزوم الانتقال إليها وتحديد مركز الطرفين، وللخبير إيراد ما لم يذكر بالمهمة مما هو جوهري في الموضوع، وكلفت المحكمة المدعي بإيداع مبلغ وقدره ثلاثون ريال عماني (٣٠ ر.ع) لكل خبير منهما على حده بأمانة سر المحكمة على ذمة أتعاب ومصروفات الخبير، وحددت جلسة (٨/ أكتوبر/ ٢٠٢٤م) لنظر الدعوى في حال السداد، وعلى الخبير تقديم تقريره قبل اسبوع من الجلسة، وصرحت المحكمة لأطراف الدعوى بالاطلاع عليه والتعقيب عند إيداع التقرير، وعلى أمانة السر مخاطبة الخبير لمباشرة مأموريته بعد سداد الأمانة، وإعلام أطراف الخصومة باسمه للتعاون معه في تحقيق مأموريته ومتابعته إلى حين إيداع تقريره.

القاضي / يوسف بن محمد بن جمعة الساعدي

أمين السر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المجلس الأعلى للقضاء
المحكمة الابتدائية

بصـور

العمالية

الدائرية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أصدرت المحكمة الابتدائية بصور

المشكلة على النحو التالي:

برئاسة فضيلة / يوسف بن محمد بن جمعه الساعدي قاضياً
وبعضـور / خالد بن علي بن حمد العريمي أميناً للسر

في الجلسة العلنية المنعقدة في يوم الاثنين بتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٦هـ الموافق ٢٦/٠٨/٢٠٢٤م
في الدعوى رقم: ١٤١ / ١٤٠٩ / ٢٠٢٤م (حكم تمهيدي)

المدعى : أحمد بن محمد بن حمد تباع الفارسي / رقم مدني ٩٠٤٠٧٣٧
عنـوانه : شركة الجرادي وقيس الراشدي (شركة مدنية للمحاماة)
المدعى عليها: شركة بي اس اي مارين قلعات ش.م.ع.م
عنـوانها : مكتب عبدالرضا بن حيدر للمحاماة والاستشارات القانونية

– الوقائع –

بعد الاطلاع على ملف الدعوى وماحوى من أوراق وسماع المرافعة: -
فإن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة قاصرة عن بيان وجه الحق فيها،
ولا تكفي لتكوين عقيدة المحكمة؛ ولئن كان ندب خبير في الدعوى هو
مجرد وسيلة إثبات، يقصد بها التحقق من واقعة محددة يحتاج
الكشف عنها إلى معلومات فنية خاصة، ولا شأن له بالفصل في نزاع
قانوني أو الموازنة بين الآراء الفقهية لاختيار أحدهما، فهذا من صميم
واجب القاضي لا يجوز التخلي عنه لغيره.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المجلس الأعلى للقضاء
المحكمة الابتدائية

بصـور

الدائـرة،
العمالية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وإذ إنه توجد حاجة لنـدب خـبير في الدّعى بحسبان أنّ الطلبات في الدّعى تتضمن مسائل تحتاج إلى خبرة فنية، وأنّ أوراق الدّعى ومستنداتها غير كافية لتكوين عقيدة لدى المحكمة، للفصل في الدّعى بحكم حاسم للنزاع، الأمر الذي ترى المحكمة معه الاستعانة برأي الخبراء فيها، وذلك بأداء المأمورية الواردة بمنطوق هذا الحكم، عملاً بنصوص المواد (٨٢، و ٨٣، و ٨٥) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية.

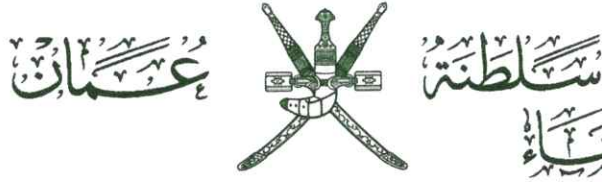
﴿ فلـهـذه الـأسـباب ﴾

"حكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع :

أولاً : ندب خبير إدارة موارد بشرية، تكون مهمته بيان طبيعة العلاقة التعاقدية بين طرفي الدّعى ، وما تفرضه من إلتزامات لكل منهما، وبيان مدى إلتزام الطرفين بالعلاقة التعاقدية وبيان ساعات العمل المنصوص عليها في العقد وساعات العمل الإضافية التي يقوم بها المدعي خارج نطاق العقد وبيان المعوقات التي تواجه المدعي لتنفيذ عمله وفقاً للعقد وبيان مدى مواءمة بيئة العمل مع اللوائح والقرارات المعمول بها في سلطنة عمان.

ثانياً : ندب خبير صحة وسلامة وبيئة مهنية، تكون مهمته بيان طبيعة العلاقة التعاقدية بين طرفي الدّعى ، وما تفرضه من إلتزامات لكل منهما وبيان نظام العمل في موقع الشركة مع بيان الأسس والإجراءات وتعليمات السلامة والصحة المهنية التي تتخذها الشركة في موقع عمل المدعي وبيان مدى تطبيق الشركة لسياسة السلامة والعمل الآمن وبيان مدى تأثير ذلك على المدعي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المجلس الأعلى للقضاء
المحكمة الابتدائية
بصور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الدائرة العامة
العمالية

في حالة عدم اتخاذ الشركة لإجراءات السلامة المهنية وتوفير البيئة الصحية وبيان مدى مواءمة بيئة العمل مع اللوائح والقرارات المعمول بها في سلطنة عمان مع الأخذ في الاعتبار بيان مدى تحقق الراحة والسلامة في موقع العمل الفعلي للمدعي بعد النظر في بنود العقد المبرم بين الطرفين.

وللخبير في سبيل أداء مهمته الإستعانة بخبير آخر بعد الإطلاع على ملف الدعوى ومستنداتها وتحقيق دفاع أطراف الخصومة وما يقدمونه له من أوراق ومستندات، وسماع من يرى سماع شهادته بغير حلف اليمين، والانتقال إلى أي جهة حكومية أو غير حكومية يرى لزوم الانتقال إليها وتحديد مركز الطرفين، وللخبير إيراد ما لم يذكر بالمهمة مما هو جوهري في الموضوع، وكلفت المحكمة المدعي بإيداع مبلغ وقدره ثلاثون ريال عماني (٣٠ ر.ع) لكل خبير منهما على حده بأمانة سر المحكمة على ذمة أتعاب ومصروفات الخبير، وحدثت جلسة (٨/ أكتوبر/ ٢٠٢٤م) لنظر الدعوى في حال السداد، وعلى الخبير تقديم تقريره قبل اسبوع من الجلسة، وصرحت المحكمة لأطراف الدعوى بالاطلاع عليه والتعقيب عند إيداع التقرير، وعلى أمانة السر مخاطبة الخبير لمباشرة مأموريته بعد سداد الأمانة، وإعلام أطراف الخصومة باسمه للتعاون معه في تحقيق مأموريته ومتابعته إلى حين إيداع تقريره.

القاضي / يوسف بن محمد بن جمعه الساعدي

أمين السر

سَمَاءُ الْحَرَمِ الْحَرَامِ



الْمَجْلِسُ الْأَعْلَى لِلْقَضَاءِ

الْمَحْكَمَةُ الْأَبْتَدَائِيَّةُ

بصـور

العمالية

الدائرية

بِقَرَارِ الْمَجْلِسِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أصدرت المحكمة الابتدائية بصور

المشكلة على النحو التالي:

برئاسة فضيلة / يوسف بن محمد بن جمعه الساعدي قاضياً
ومحضر / خالد بن علي بن حمد العريمي أميناً للسر

في الجلسة العلنية المنعقدة في يوم الاثنين بتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٦هـ الموافق ٢٦/٠٨/٢٠٢٤م
في الدعوى رقم: ١٣٩ / ١٤٠٩ / ٢٠٢٤م (حكم تمهيدي)

المدعى : حمد بن سالم بن علي العمري / رقم مدني ١٨٢١٩٦٩٩

عنـوانه : شركة الجرادي وقيس الراشدي (شركة مدنية للمحاماة)

المدعى عليها : شركة بي اس اي مارين قلعات ش.م.ع.م

عنـوانها : مكتب عبدالرضا بن حيدر للمحاماة والاستشارات القانونية

ـ الوقائع ـ

بعد الاطلاع على ملف الدعوى وماحوى من أوراق وسماع المرافعة: -
فإنّ أوراق الدعوى بحالتها الراهنة قاصرة عن بيان وجه الحق فيها،
ولا تكفي لتكوين عقيدة المحكمة؛ ولئن كان ندب خبير في الدّعى هو
مجرد وسيلة إثبات، يقصد بها التحقق من واقعة محددة يحتاج
الكشف عنها إلى معلومات فنية خاصة، ولا شأن له بالفصل في نزاع
قانوني أو الموازنة بين الآراء الفقهية لاختيار أحدهما، فهذا من صميم
واجب القاضي لا يجوز التخلّي عنه لغيره.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُلْطَانَةُ عُومَانِ

المَجْلِسُ الأعلى للقَضَاءِ
المَحْكَمَةُ الإِسْتِثْنَائِيَّةُ

بصـور
الدائـرة، العمالية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وإذ إنه توجد حاجة لنـدب خـبير في الدّـعوى بحسبان أنّ الطلبات في الدّـعوى تتضمّن مسائل تحتاج إلى خبرة فنيّة، وأنّ أوراق الدّـعوى ومستنداتها غير كافية لتكوين عقيدة لدى المحكمة، للفصل في الدّـعوى بحكم حاسم للنزاع، الأمر الذي ترى المحكمة معه الاستعانة برأي الخبراء فيها، وذلك بأداء المأمورية الواردة بمنطوق هذا الحكم، عملاً بنصوص المواد (٨٢، و ٨٣، و ٨٥) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية.

﴿ فلـهذه الأسباب ﴾

"حكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع :

أولاً : ندب خبير إدارة موارد بشرية، تكون مهمته بيان طبيعة العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى، وما تفرضه من إلتزامات لكل منهما، وبيان مدى إلتزام الطرفين بالعلاقة التعاقدية وبيان ساعات العمل المنصوص عليها في العقد وساعات العمل الإضافية التي يقوم بها المدعي خارج نطاق العقد وبيان المعوقات التي تواجه المدعي لتنفيذ عمله وفقاً للعقد وبيان مدى مواءمة بيئة العمل مع اللوائح والقرارات المعمول بها في سلطنة عمان.

ثانياً : ندب خبير صحة وسلامة وبيئة مهنية، تكون مهمته بيان طبيعة العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى، وما تفرضه من إلتزامات لكل منهما وبيان نظام العمل في موقع الشركة مع بيان الأسس والإجراءات وتعليمات السلامة والصحة المهنية التي تتخذها الشركة في موقع عمل المدعي وبيان مدى تطبيق الشركة لسياسة السلامة والعمل الآمن وبيان مدى تأثير ذلك على المدعي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عُثْمَانُ



سُلْطَانَةُ

الْمَجْلِسِ الْأَعْلَى لِلْقَضَاءِ

الْمَحْكَمَةُ الْأَعْلَى

بصـور

الدائـرة، العمالية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

في حالة عدم اتخاذ الشركة لإجراءات السلامة المهنية وتوفير البيئة الصحية وبيان مدى مواءمة بيئة العمل مع اللوائح والقرارات المعمول بها في سلطنة عمان مع الأخذ في الاعتبار بيان مدى تحقق الراحة والسلامة في موقع العمل الفعلي للمدعي بعد النظر في بنود العقد المبرم بين الطرفين.

وللخبر في سبيل أداء مهمته الإستعانة بخبير آخر بعد الإطلاع على ملف الدعوى ومستنداتها وتحقيق دفاع أطراف الخصومة وما يقدمونه له من أوراق ومستندات، وسماع من يرى سماع شهادته بغير حلف اليمين، والانتقال إلى أي جهة حكومية أو غير حكومية يرى لزوم الانتقال إليها وتحديد مركز الطرفين، وللخبر إيراد ما لم يذكر بالمهمة مما هو جوهري في الموضوع، وكلفت المحكمة المدعي بإيداع مبلغ وقدره ثلاثون ريال عماني (٣٠.٠٠٠ ع) لكل خبر منهما على حده بأمانة سر المحكمة على ذمة أتعاب ومصروفات الخبر، وحددت جلسة (٨/ أكتوبر/ ٢٠٢٤م) لنظر الدعوى في حال السداد، وعلى الخبر تقديم تقريره قبل اسبوع من الجلسة، وصرحت المحكمة لأطراف الدعوى بالاطلاع عليه والتعقيب عند إيداع التقرير، وعلى أمانة السر مخاطبة الخبر لمباشرة مأموريته بعد سداد الأمانة، وإعلام أطراف الخصومة باسمه للتعاون معه في تحقيق مأموريته ومتابعته إلى حين إيداع تقريره.

القاضي / يوسف بن محمد بن جمعه الساعدي

أمين السر

ع. س. س.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المجتمعة للإصلاح والقضاء
المحكّمة الابتدائية

بصور

العمالية

الدائرية

بسم الله الرحمن الرحيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أصدرت المحكمة الابتدائية بصور

المشكلة على النحو التالي:

برئاسة فضيلة / يوسف بن محمد بن جمعه الساعدي قاضياً
وبعضه / خالد بن علي بن حمد العريمي أميناً للسر

في الجلسة العلنية المنعقدة في يوم الاثنين بتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٦هـ الموافق ٢٦/٠٨/٢٠٢٤م
في الدعوى رقم: ١٢٢ / ١٤٠٩ / ٢٠٢٤م (حكم تمهيدي)

المدعى : حسن بن جمعه بن براكوه البلوشي / رقم مدني ٨٠٩١٥٢٢

عنوانه : شركة الجرادي وقيس الراشدي (شركة مدنية للمحاماة)

المدعى عليها : شركة بي اس اي مارين قلعات ش.م.ع.م

عنوانها : مكتب عبدالرضا بن حيدر للمحاماة والاستشارات القانونية

ـ الوقائع ـ

بعد الاطلاع على ملف الدعوى وماحوى من أوراق وسماع المرافعة: -
فإنّ أوراق الدعوى بحالتها الراهنة قاصرة عن بيان وجه الحق فيها،
ولا تكفي لتكوين عقيدة المحكمة؛ ولئن كان ندب خبير في الدعوى هو
مجرد وسيلة إثبات، يقصد بها التحقق من واقعة محددة يحتاج
الكشف عنها إلى معلومات فنية خاصة، ولا شأن له بالفصل في نزاع
قانوني أو الموازنة بين الآراء الفقهية لاختيار أحدهما، فهذا من صميم
واجب القاضي لا يجوز التخلّي عنه لغيره.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عُصَمَاءُ



سُلْطَنَةُ

الْمَجْلِسِ الْأَعْلَى لِلْقَضَاءِ

الْمَحْكَمَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ

بصـور

العمالية

الدائرية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وإذ إنه توجد حاجة لنذب خبير في الدّعى بحسبان أنّ الطلبات في الدّعى تتضمن مسائل تحتاج إلى خبرة فنيّة، وأنّ أوراق الدّعى ومستنداتها غير كافية لتكوين عقيدة لدى المحكمة، للفصل في الدّعى بحكم حاسم للنزاع، الأمر الذي ترى المحكمة معه الاستعانة برأي الخبراء فيها، وذلك بأداء المأمورية الواردة بمنطوق هذا الحكم، عملاً بنصوص المواد (٨٢، و ٨٣، و ٨٥) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية.

﴿ فلهذه الأسباب ﴾

"حكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع :

أولاً : ندب خبير إدارة موارد بشرية، تكون مهمته بيان طبيعة العلاقة التعاقدية بين طرفي الدّعى ، وما تفرضه من إلتزامات لكل منهما، وبيان مدى إلتزام الطرفين بالعلاقة التعاقدية وبيان ساعات العمل المنصوص عليها في العقد وساعات العمل الإضافية التي يقوم بها المدعي خارج نطاق العقد وبيان المعوقات التي تواجه المدعي لتنفيذ عمله وفقاً للعقد وبيان مدى مواءمة بيئة العمل مع اللوائح والقرارات المعمول بها في سلطنة عمان.

ثانياً : ندب خبير صحة وسلامة وبيئة مهنية، تكون مهمته بيان طبيعة العلاقة التعاقدية بين طرفي الدّعى ، وما تفرضه من إلتزامات لكل منهما وبيان نظام العمل في موقع الشركة مع بيان الأسس والإجراءات وتعليمات السلامة والصحة المهنية التي تتخذها الشركة في موقع عمل المدعي وبيان مدى تطبيق الشركة لسياسة السلامة والعمل الآمن وبيان مدى تأثير ذلك على المدعي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المجلس الأعلى للقضاء
المحكمة الابتدائية

بصـور

الناشئة،
العمالية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

في حالة عدم اتخاذ الشركة لإجراءات السلامة المهنية وتوفير البيئة الصحية وبيان مدى مواءمة بيئة العمل مع اللوائح والقرارات المعمول بها في سلطنة عمان مع الأخذ في الاعتبار بيان مدى تحقق الراحة والسلامة في موقع العمل الفعلي للمدعي بعد النظر في بنود العقد المبرم بين الطرفين.

وللخبير في سبيل أداء مهمته الإستعانة بخبير آخر بعد الإطلاع على ملف الدعوى ومستنداتها وتحقيق دفاع أطراف الخصومة وما يقدمونه له من أوراق ومستندات، وسماع من يرى سماع شهادته بغير حلف اليمين، والانتقال إلى أي جهة حكومية أو غير حكومية يرى لزوم الانتقال إليها وتحديد مركز الطرفين، وللخبير إيراد ما لم يذكر بالمهمة مما هو جوهري في الموضوع، وكلفت المحكمة المدعي بإيداع مبلغ وقدره ثلاثون ريال عماني (٣٠ ر.ع) لكل خبير منهما على حده بأمانة سر المحكمة على ذمة أتعاب ومصروفات الخبير، وحددت جلسة (٨/ أكتوبر/ ٢٠٢٤م) لنظر الدعوى في حال السداد، وعلى الخبير تقديم تقريره قبل اسبوع من الجلسة، وصرحت المحكمة لأطراف الدعوى بالاطلاع عليه والتعقيب عند إيداع التقرير، وعلى أمانة السر مخاطبة الخبير لمباشرة مأموريته بعد سداد الأمانة، وإعلام أطراف الخصومة باسمه للتعاون معه في تحقيق مأموريته ومتابعته إلى حين إيداع تقريره.

القاضي / يوسف بن محمد بن جمعه الساعدي

أمين السر